

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5807/2557

บริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.ร.ฎ.ากร มาตรา 40 (3), มาตรา 40 (8), มาตรา 70

พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.ร.ฎ.ากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.

2505 มาตรา 3

อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสวีเดนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน

มาตรา 7, มาตรา 10, มาตรา 12

ตามสัญญาให้บริการด้านการตลาดระหว่างบริษัท อ. ประเทศสวีเดนกับโจทก์มีข้อตกลงว่า บริษัท อ. จะให้บริการความช่วยเหลือด้านการตลาดแก่โจทก์ เพื่อช่วยให้โจทก์สามารถจัดจำหน่ายเครื่องใช้ซึ่งโจทก์ซื้อมาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทย และดำเนินการด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท อ. จะจัดส่งสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ แคตตาล็อกและเอกสารเกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการตลาดของโจทก์ เอกสารซึ่งส่งให้แก่โจทก์ตามสัญญานี้ รวมทั้งแผ่นพับเกี่ยวกับการโฆษณา หนังสือเผยแพร่ และภาพต่าง ๆ นั้น เป็นทรัพย์สินของโจทก์ และโจทก์มีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเหล่านั้นได้ เพื่อเป็นการตอบแทนโจทก์ตกลงจ่ายเงินค่าบริการเท่ากับร้อยละ 5 ของยอดขายสุทธิในแต่ละปี จากพยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่า บริษัท อ. อนุญาตให้โจทก์จัดพิมพ์แผ่นพับที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ในลักษณะที่เป็นการทำซ้ำและนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ ค่าตอบแทนที่โจทก์จ่ายไปตามสัญญาดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการทำซ้ำและเผยแพร่

ต่อสาธารณชนซึ่งงานวรรณกรรมและภาพพิมพ์อันมีลิขสิทธิ์รวมทั้งข้อสนเทศ จึง
ต้องด้วยลักษณะเป็นการจ่ายเงินได้พึงประเมิน ตาม ป.รัษฎากร มาตรา 40 (3)

เงินค่าตอบแทนที่โจทก์จ่ายให้บริษัท อ. เป็นการจ่ายค่าตอบแทนค่าสิทธิตามที่
ระบุในข้อ 12 วรรคสาม แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสวีเดนเพื่อ
การเว้นการเก็บภาษีซ้อนอันเป็นเงินได้พึงประเมินตาม ป.รัษฎากร มาตรา 40 (3)
โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหนังสือแจ้งให้นำ
ส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล เลขที่ 2007170/2/100056 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2540 ของ
จำเลยที่ 1 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สภ.1 (อธ.1)/119/2545 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2545 ของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 กับให้ลดหรืองดเงินเพิ่มทั้งหมด

จำเลยทั้งสี่ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
ตามหนังสือแจ้งให้นำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลเลขที่ 2007170/2/100056 ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2540 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เลขที่ สภ.
1(อธ.1)/119/2545 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 กับให้จำเลยทั้งสี่ใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 8,000 บาท

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง โจทก์มีหน้าที่หักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายจากเงินซึ่งโจทก์จ่ายตามสัญญาให้บริการทางการตลาดให้แก่บริษัทเอบี อีเลคโทร เอลีออส จำกัด ประเทศสวีเดน ซึ่งไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2535 จำนวน 10,956,030 บาท หรือไม่ เห็นว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 3 บัญญัติว่า บรรดารัษฎากรประเภทต่างๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรนี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อการต่อไปนี้ได้ คือ (2) ยกเว้นแก่บุคคลหรือองค์การระหว่างประเทศ ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือตามสัญญาหรือตามหลักถ้อยที่ถ้อยปฏิบัติต่อกันกับนานาประเทศ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2505 มาตรา 3 บัญญัติว่า ให้ยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรแก่บุคคลตามสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้หรือจะได้ออกทำกับรัฐบาลต่างประเทศ พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2505 ตามมาตรา 2 โดยอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยและประเทศสวีเดนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ข้อ 12 คำสิทธิ วรรคสาม คำว่า "คำสิทธิ" ที่ใช้อยู่ในข้อนี้หมายถึง การจ่ายไม่ว่าชนิดใด ๆ ที่ได้รับเป็นค่าตอบแทนสำหรับการจำหน่ายหรือจากการใช้หรือสิทธิในการใช้ ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปกรรม หรือวิทยาศาสตร์ รวมทั้งฟิล์มภาพยนตร์ หรือฟิล์มหรือเทปสำหรับการกระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง ผังสูตรลับ หรือกรรมวิธีลับ หรือเพื่อการใช้ หรือสิทธิในการใช้อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือวิทยาศาสตร์ หรือเพื่อข้อสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมหรือทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งตามสัญญาให้บริการด้านการตลาดพร้อมคำแปลระหว่างบริษัทเอบี อีเลคโทร เอลีออส จำกัด ประเทศสวีเดน กับโจทก์ ลงวันที่ 15 มกราคม 2523 แผ่นที่ 32 ถึง 45 มีข้อตกลง

ว่า โดยที่บริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด มีความชำนาญในด้านการตลาดสำหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ภายในบ้าน โดยที่โจทก์เป็นผู้จำหน่ายเครื่องใช้ชนิดต่าง ๆ
ในประเทศไทยและประสงค์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลือ
อส จำกัด โดยบริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด จะให้บริการความช่วยเหลือด้าน
การตลาดแก่โจทก์โดยตรงจากนอกประเทศไทย เพื่อช่วยให้โจทก์สามารถจัด
จำหน่ายเครื่องใช้ซึ่งโจทก์ซื้อมาจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและนอก
ประเทศไทย และดำเนินการด้านการตลาดในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด จะจัดส่งสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ แคตตาล็อกและ
เอกสารเกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการตลาดของโจทก์ตามสัญญา
นี้ให้แก่โจทก์เป็นครั้งคราวตามสมควร บริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด จะให้
บริการอื่น ๆ เกี่ยวกับด้านการตลาดแก่โจทก์ตามรายละเอียดและขอบเขตซึ่งคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายจะได้ตกลงกันเป็นครั้งคราว โจทก์ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
เกี่ยวกับการแจกจ่ายเผยแพร่แผ่นพับ แคตตาล็อกเอกสารเกี่ยวกับการขายและด้าน
การตลาดซึ่งได้รับมาตามสัญญานี้เองจากบริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด เพื่อ
ประโยชน์ในทางธุรกิจของโจทก์ในประเทศไทย เพื่อเป็นการตอบแทนการให้บริการ
ด้านการตลาดและเอกสารต่าง ๆ ซึ่งโจทก์ได้รับจากบริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส
จำกัด ตามสัญญานี้โจทก์ตกลงจ่ายเงินค่าบริการเท่ากับร้อยละ 5 ของยอดขายสุทธิ
ในแต่ละปี ค่าบริการดังกล่าวให้จ่ายแก่บริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด เป็นรายปี
หรือเป็นงวดครึ่งปีตามแต่จะตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยบริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลือ
อส จำกัด จะส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่โจทก์ตามยอดขายซึ่งโจทก์จะแจ้งให้ทราบเป็น
คราวๆ ไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเงินสกุลของประเทศสวีเดน โดยไม่ต้องมีการ
หักทอนใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทบทวนถึงการให้บริการและเอกสารที่บริษัทเอบี
อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด จัดให้ รวมทั้งแผนความต้องการในด้านการตลาดของโจทก์
เป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ เพื่อให้โจทก์สามารถใช้ประโยชน์เกี่ยวกับบริการและเอกสาร

ได้มากที่สุด บริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด ตกลงว่า บริการด้านการตลาดและความช่วยเหลือรวมทั้งเอกสารซึ่งส่งให้แก่โจทก์ตามสัญญานี้ รวมทั้งแผ่นพับเกี่ยวกับการโฆษณา หนังสือเผยแพร่ และภาพต่างๆ นั้น เป็นทรัพย์สินของโจทก์ และโจทก์มีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเหล่านั้นได้ เมื่อพิจารณาข้อความตามสัญญาให้บริการด้านการตลาดในส่วนที่บริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด จัดให้แก่โจทก์ประกอบกับตัวอย่างแผ่นพับต่าง ๆ เห็นได้ว่าสินค้าตามแผ่นพับดังกล่าวเป็นสินค้าที่ใช้ในกิจการทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมหรือกิจการขนาดใหญ่ เช่น ตู้แช่เย็นอาหารที่แสดงให้เห็นสินค้าแช่เย็น ตู้แช่เย็นขนาดใหญ่ใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ต เครื่องซักผ้า ตู้เย็นและตู้แช่สำหรับใช้ในห้องพักโรงแรม สินค้าต่าง ๆ ดังกล่าวผลิตขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะจึงมีลักษณะทางกายภาพเทคนิคพิเศษจากสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไป และจำเป็นต้องมีข้อมูลเทคนิคเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้าเป็นพิเศษ ซึ่งตามสัญญาให้บริการด้านการตลาดก็มีข้อความในตอนแรกแสดงถึงการที่บริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด เป็นผู้มีความชำนาญด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดแก่โจทก์ เมื่อพิจารณาจากข้อสัญญาและแผ่นพับ แสดงว่า บริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด เป็นบริษัทที่รู้ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของสินค้านี้ห่ออีเลคโทรลักซ์ จึงมีเหตุผลให้น่าเชื่อว่า การที่บริษัทดังกล่าวให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดก็น่าจะต้องใช้ข้อมูลความรู้ความชำนาญทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบการพิจารณาให้การช่วยเหลือด้านการตลาด ซึ่งอาจเป็นข้อมูลทางเทคนิค โดยเฉพาะที่รู้ได้เฉพาะบริษัทดังกล่าวเท่านั้นด้วย และในประการที่สำคัญคือกรณีที่สัญญาให้บริการด้านการตลาดมีการจัดส่งสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ แคตตาล็อก และเอกสารการโฆษณาที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการตลาดของโจทก์ ซึ่งตามตัวอย่างเอกสารแผ่นพับดังกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า นอกจากจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าโดยตรงแล้ว ยังมีข้อความแสดงประวัติการก่อตั้งบริษัทในเครืออีเลคโทรลักซ์

สายการผลิตสินค้าต่าง ๆ นโยบายกลุ่มบริษัทในเครือการขยายตัวและความ
เชี่ยวชาญทางเทคนิคกับการผลิตสินค้า บทความการประกอบธุรกิจ รวมทั้งภาพพิมพ์
แสดงการจัดวางสินค้าอาหารในตู้แช่ให้ดูน่ารับประทานและสะดวกในการเลือกหยิบ
ได้หลายภาพทั้งภาพตู้แช่อาหารผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป
บรรจุกล่องในลักษณะต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มต่าง ๆ ภาพตู้แช่ประกอบ
ด้วยสินค้าผักและผลไม้หลากหลายชนิดหลายสีสัน ซึ่งดูสวยงามและดึงดูดใจแก่ผู้
เห็นภาพดังกล่าว ภาพทิวทัศน์กำแพงเมืองจีน ภาพเทพีสันติภาพ ภาพหอไอเฟล
และภาพสฟิงซ์ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นภาพพิมพ์ที่มีลักษณะสวยงามเช่นกัน ประกอบ
ตามคำฟ้องของโจทก์ก็ยังแสดงให้เห็นว่าบริษัทเอบี อีเลคโตร เฮลิออส จำกัด ต้องใช้
พนักงานที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาเก็บรวบรวมพฤติกรรมผู้บริโภคและวิเคราะห์
การตลาดเพื่อจัดทำแผนพับและแคตตาล็อกสินค้าดังกล่าวโดยใช้เงินลงทุนและค่าใช้จ่าย
จำนวนมาก น่าเชื่อว่าการลงทุนในการสร้างสรรค์งานดังกล่าวขึ้น ทั้งบทความที่มี
ลักษณะเป็นงานนิพนธ์ขึ้นเป็นงานวรรณกรรม ภาพถ่ายและภาพพิมพ์ที่สวยงามที่
เป็นงานศิลปกรรม อันล้วนถือได้ว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ ต้องตามความหมายของ
ลิขสิทธิ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยและประเทศสวีเดนเพื่อการเว้นการเก็บ
ภาษีซ้อน ข้อ 12 ดังกล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ตามสัญญาให้บริการด้านการตลาด
ระบุให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในการโฆษณาเผยแพร่แผนพับดังกล่าวโดยค่า
ใช้จ่ายของโจทก์ และตามพยานหลักฐานของโจทก์ในชุดก็ยังมีเอกสารการเสนอราคา
จัดพิมพ์แผนพับให้แก่โจทก์ จากพยานหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทเอบี อี
เลคโตร เฮลิออส จำกัด อนุญาตให้โจทก์จัดพิมพ์แผนพับที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ดัง
กล่าวแล้วในลักษณะที่เป็นการทำซ้ำและนำออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ ดังนี้ ค่า
ตอบแทนที่โจทก์จ่ายไปตามสัญญานี้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการทำซ้ำและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนซึ่งงานวรรณกรรมและภาพพิมพ์อันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทดังกล่าวให้แก่
บริษัทนี้ต้องด้วยลักษณะเป็นการจ่ายเงินค่าตอบแทน อันจะทำให้บริษัทนี้มีเงินได้พึง

ประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (3) ได้ ส่วนพยานหลักฐานของโจทก์ในฐานะที่โจทก์ทราบข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรู้เห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อกันตามลักษณะให้บริการทางการตลาดระหว่างบริษัทดังกล่าวกับโจทก์ตามที่โจทก์อ้างว่าบริษัทดังกล่าวเพียงให้บริการด้านการตลาดที่ไม่ถือว่าเป็นการจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าแห่งสิทธิ โจทก์ก็ควรแสดงรายละเอียดและพยานหลักฐานให้เป็นที่ประจักษ์ได้ตามข้อกล่าวอ้างของโจทก์ แต่จากการนำเสนอพยานหลักฐานของโจทก์นั้น โจทก์มีนางสาวกัญญรัตน์พนักงานโจทก์ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและรวมไปถึงเกี่ยวกับการเสียภาษีของโจทก์ และนายปกาศิต ผู้จัดการแผนกสินเชื่อและกฎหมายของโจทก์เป็นพยานเบิกความในทำนองว่า โจทก์จ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด ทุกปีและโจทก์ได้รับบริการทุกปี ลักษณะของการให้บริการด้านการตลาดแก่โจทก์ตามสัญญา คือ การจำแนกคุณสมบัติและประโยชน์ของสินค้าที่บริษัทเอบี อีเลคโทร ลักซ์ จำกัด ผลิตแต่ละประเภท แต่ละแบบแต่ละรุ่นเพื่อจัดทำเป็นเอกสารแจกจ่ายแก่ผู้บริโภคในรูปแบบแผ่นพับ โบรชัวร์ และแคตตาล็อก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในรูปแบบแผ่นพับ โบรชัวร์ และแคตตาล็อกให้คำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค แนะนำการวางแผนการจัดรายการส่งเสริมการขายที่เหมาะสม ตลอดจนจัดทำสิ่งพิมพ์ประเภทแคตตาล็อกและโบรชัวร์ของสินค้า เพื่อการโฆษณาให้มีลักษณะสวยงามชวนให้น่าใช้สินค้า โดยการจัดทำสิ่งพิมพ์ บริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด จะมีเครื่องมือในการพิมพ์สิ่งพิมพ์เอง และส่งให้โจทก์ทางไปรษณีย์เพื่อนำเสนอแจกจ่ายให้แก่ลูกค้าทุกปี ปีละหลายรูปแบบและเป็นจำนวนมาก ในการดำเนินการของบริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด ต้องใช้พนักงานที่มีประสิทธิภาพในการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลสินค้า รายการสินค้า คุณสมบัติของสินค้า และวิเคราะห์สภาวะการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งการจัดทำแคตตาล็อกและโบรชัวร์สินค้า ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนและมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก บริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด มิได้ให้สิทธิใดๆ แก่โจทก์ เห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาจากแผ่นพับ โบรชัวร์ และใบ

เสร็จการโฆษณาซึ่งปรากฏว่าล้วนเป็นชื่อโจทก์ที่ทำการว่าจ้างการโฆษณาหรือการสื่อสารทางการตลาดโดยโจทก์เอง เอกสารดังกล่าวจึงไม่ได้แสดงถึงขนาดให้รับฟังว่าการโฆษณาหรือการสื่อสารทางการตลาด นั้นเป็นไปตามการให้บริการของบริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด นอกเหนือจากนี้พยานหลักฐานของโจทก์เป็นเพียงคำเบิกความพยานบุคคลลอย ๆ ปราศจากรายละเอียดและหลักฐานทั้งที่น่าจะต้องมีในระบบการทำงานของโจทก์ ส่อให้เห็นถึงข้อพิรุณหรือปกปิดข้อเท็จจริง จนไม่อาจฟังได้แน่ชัดว่าโจทก์ได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำในการวางแผนการตลาดอย่างไรหรือไม่ หรือหากมีการให้คำปรึกษาแนะนำจะมีการให้ข้อมูลสารสนเทศทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมที่อยู่ในความรู้เห็นของบริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด โดยเฉพาะที่ไม่เปิดเผยทั่วไปหรือไม่ หรือมีข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าด้วยหรือไม่ และนายปกาศิตพยานโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยทั้งสี่ถามค้านด้วยว่า สินค้ายี่ห้ออีเลคโทรลักซ์ที่โจทก์จำหน่ายไม่ได้ชื่อมาจากบริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด ในประเทศสวีเดนแห่งเดียว โดยโจทก์ยังซื้อจากบริษัทอื่นในต่างประเทศรวมทั้งในประเทศไทย และยังมีการจ้างบริษัทอื่นเช่น บริษัทโตชิบา (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตตู้เย็นแล้วติดยี่ห้ออีเลคโทรลักซ์จำหน่าย ทั้งนี้โดยบริษัทในเครืออีเลคโทรลักซ์นี้มีบริษัทเอบี อีเลคโทรลักซ์ จำกัด ในประเทศสวีเดนเป็นบริษัทแม่ ส่วนบริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด เป็นบริษัทในเครือ และบริษัทโจทก์มีบริษัทเอบี อีเลคโทรลักซ์ จำกัด ถือหุ้นอยู่มากถึงร้อยละ 49 และจัดส่งชาวสวีเดนมาบริหารงานในบริษัทโจทก์ในฐานะเป็นกรรมการผู้จัดการ ดังนั้นย่อมมีเหตุผลที่แสดงให้เห็นได้ว่าบริษัทเอบี อีเลคโทรลักซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัทโจทก์ การที่โจทก์สามารถว่าจ้างบริษัทอื่นผลิตสินค้าแล้วใช้เครื่องหมายการค้ายี่ห้ออีเลคโทรลักซ์ได้ ก็น่าจะเป็นการอนุญาตให้โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้า แม้ไม่ปรากฏว่ามีการเรียกค่าตอบแทนกัน ก็อาจเป็นไปได้ที่จะถือเอาสัญญาให้บริการด้านการตลาดเป็นช่องทางเรียกค่าตอบแทนโดยไม่เปิดเผยความจริง ทั้งนี้โดยบริษัทเอบี

อีเลคโทรลักซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่สามารถใช้เหตุที่มีอำนาจส่งคนมาบริหารบริษัท
โจทก์ให้โจทก์ทำสัญญาให้บริการด้านการตลาดกับบริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส
จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือโดยคิดค่าตอบแทนสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการที่โจทก์ต้องหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าสิทธิ พยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวมาจึง
มีข้อพิรุธ ส่อไปในทางปกปิดข้อเท็จจริง โดยไม่แสดงรายละเอียดหลักฐานทั้งที่ควรมี
อยู่ที่โจทก์ ย่อมเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักน้อยกว่าพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสิ้น
จึงฟังข้อเท็จจริงได้ว่า เงินค่าตอบแทนจำนวน 10,956,030 บาท ที่โจทก์จ่ายให้
บริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2535 เป็นค่าสิทธิตาม
มาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร และตามที่ระบุในข้อ 12 วรรคสาม แห่ง
อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสวีเดนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน โจทก์
จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่ายตามมาตรา 70 แห่งประมวล
รัษฎากร ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าไม่ใช่ค่าสิทธิดังกล่าวนั้น ศาลฎีกาแผนกคดี
ภาษีอากรไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่ฟังขึ้น ส่วนกรณีว่ามีเหตุงดหรือลด
เงินเพิ่มตามการประเมินหรือไม่นั้น เห็นว่า แม้โจทก์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ภาษีด้วยดี แต่พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาไม่อาจยืนยันได้ว่าการให้บริการทาง
ด้านการตลาดระหว่างโจทก์และบริษัทเอบี อีเลคโทร เฮลืออส จำกัด กันจริง และ
ตามพฤติการณ์ที่โจทก์นำสืบมานั้นยังไม่ปรากฏเหตุอันควรที่ศาลจะงดหรือลดเงิน
เพิ่มตามการประเมินให้แก่โจทก์ กรณีจึงไม่มีเหตุอันควรงดหรือลดเงินเพิ่มให้แก่
โจทก์

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

(เมทีนี ชโลธร-สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์-รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายอรรถพร วิฑูรากร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ภาษีอากร
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ</u>	113/2546
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>